

1500890-88.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101354/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24275719 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2101354 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500890-88.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500890-88.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101354/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24275719 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2101354 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

VAGNER LUÍS DA SILVA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de

fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 12 de abril de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Buenos Aires, altura do nº 86, Vila Celeste, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 34 porções de crack (com peso líquido de 4,16 gramas), 151 porções de maconha (com peso líquido de 239,79 gramas) e 43 porções de cocaína (com peso líquido de 27,75 gramas).

Notificado (fls. 67/68) – o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 81). A denúncia foi recebida (fls. 83/84). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/25) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 96/98).

A autoria é certa.

A testemunha EDGAR XAVIER DA COSTA, guarda civil municipal, em juízo, relatou que estavam em patrulhamento preventivo, um indivíduo em atividade suspeita denotando comercialização de entorpecente, sendo que o mesmo estava com algo em mãos. Quando notou a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo, subitamente saindo em fuga e dispensou uma sacola que trazia em mãos. Em busca pessoal, com o mesmo fora encontrada a quantia de 70,00 (setenta reais), em notas trocadas. No interior da sacola que trazia consigo, foi encontrada a droga descrita na denúncia. Indagado, disse que vendia entorpecentes ali há uma semana e a porcentagem do valor total de venda que faz no dia e que seria de 20% do valor vendido.

LEANDRO SOARES DOS SANTOS, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado VAGNER LUÍS DA SILVA JUNIOR disse que conta com 18 anos. Confessou os fatos. Sua genitora é deficiente. Sofre dois AVCs e tem dois irmãos.

A prova dos autos é suficiente para autorizar convicção acerca dos fatos imputados ao acusado.

O réu reconheceu a traficância e os policiais militares ouvidos em Juízo corroboraram os relatos por ele apresentados, de sorte a afastar a possibilidade de dúvida quanto à atuação do acusado na ocasião.

A prova dos autos corrobora os relatos por ele apresentados tornando certa a imputação feita pela denúncia. Ainda que assim não fosse, os guardas municipais apresentaram versão uníssona acerca da prisão em flagrante afirmando que este foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes variadas, individualizadas e preparadas para o comércio.

Não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova não apontou nada que justificasse essa vertente.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o réu é primário e os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa) no valor mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes. Deixo de minorar a pena pela menoridade relativa em consonância com o enunciado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A prova dos autos bem como a primariedade do réu, encaixam-se em determinação legal prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, autorizadora de diminuição de pena em 2/3, resultando o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o qual torno definitiva como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO VAGNER LUÍS DA SILVA JÚNIOR, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA